

معنى جديد للحق في الكرامة

2021¹

25 21261

عقيب

مالك الغزواني، رئيس دائرة محكمة الاستئناف بتونس

الكلمات المفتاحية : إجراءات أساسية -
- - - -
- تخلّ عن القضية - جنائية
- كرامة إنسانية -
- يضارّ الطاعن بطعنه -

:

حيث أنّه من الدّ
من ولا يمكن النّيل منها فهي
بطعنه وأمّا المتغيّر فهي أصناف التّنظيم القضائي بحسب السّياسة الجزائيّة التي تختارها كلّ
دولة وما تمليه سياستها الجزائيّة وهي بذلك من المتغيّرات بمرور الأزمنة وتطوّر
المجتمعات فما كان يصنّف في مخالفة مثلاً يمكن أن يتغيّر في تصنيفه في جنحة كلّ
ي لظاهرة معيّنة كالمخالفات المروريّة مثلاً بما يعني أنّ تحديد اختصاص
محكمة وتصنيف كلّ جريمة هو من المتغيّرات ومنه يطرح السّؤال ما هو المبدأ الّ
يسبق على الآخر هل الدّ وهو عدم
المتغيّر وهي قواعد الاختصاص ؟
اعن بطعنه في النزاع الحالي ؟ أم هو

وحيث "علويّ" صلة بالكرامة الإنسان

هم بطعنه، على منظومة الإجراءات والاختصاصات القضائيّة

ونسي مسألة تنظيمها وإقرار الضّد 65

عليها، ... في حين أقرّ ذات الفصل منظومة الإجراءات والاختصاصات القضائيّة

... وعليه لا يمكن الحدّ أو المساس من حقّ

عادي وعلى الهيئات القضائيّة
زاحم المتزامن لقواعد قانونيّة كما هو الحال في القضية
اهنة، تغليب حماية الحقوق على قواعد الاختصاص سيما وأنّ تسبيق قواعد الاختصاص
يؤدّي إلى المساس بجوهر حقّ
هم بطعنه، عن الحقّ

...

وحيث وعلى ذلك ليس للمحكمة أن تتخلّى عن القضية إذا تبيّن لها صبغتها الجنائيّة
هم هو المستأنف الوحيد ويرمي إلى الانتفاع من الطّ
بمصلحته

رعيّة وتعكير لحالته ولذلك وجب عليها في هذه الصّورة تغليب قاعدة حماية المصلحة رعية على

...

وحيث أنّ محكمة الحكم المطعون فيه لم ي عن القضية لصبغتها الجنائيّ هم هو الطّاعن الوحيد في قضاء محكمة البداية تكون بالضّ مقتضيات الفقرة الثّانية من الفصل 216 الإجراءات الجزائيّة هم ومستّ مصلحته الشرعيّ ت بحقوقه المكتسبة ممّا يجعل اجتهادها مشوبا بالبطلان وفق مقتضيات وأحكام الفصل 199 ق الأمر بخرق الإجراءات الأساسيّة وتعديّ عليها الدّ عن على حالته من جهة الأصل إقرارا أو نقضا أو تعديلا.

:

في تاريخ محكمة التعقيب ويل، يمثل 25 2021 يصدر على أساس الحقّ في الكرامة، وهو القرار تصدره، في تشكيلتها الكبرى،²

وقائع القرار محلّ التعليق تمّ فيها لمعتدين جزائيّا من أجل جريمة الاعتداء بالعنف الشّديد، وهي توصف قانونا جنحة على 218 الجزائيّة، من اختصاص الدّائرة الجناحيّة . ه أحد المحكوم عليهم عسى يقع التّخفيف عليه، بينما رضيت الثّيابة العموميّ بالحكم ولم تستأنفه. غير أنّ محكمة الاستئناف، بعد أن تبيّن لها أنّ حيزا بدنياً جسيما (نسبته 22 %) وصف الاعتداء بكونه جنحة الاعتداء بالعنف ديد هو وصف لا يستقيم، وإلّا وصفه الصّحيح هو جريمة الاعتداء بالعنف الشّديد الدّ عنه سقوط بدنيّ تفوق نسبته 20 % 219 الجزائيّة، عقابها الي تدخل في باب الجنايات. القضية من اختصاص الدّائرة الجناحيّة ائرة الجنائيّة. عقيب التي قضت بعدم وجاهة قرار قضاة الاستئناف، لكنّ هؤلاء تشبّثوا بموقفهم، فدّعت عقيب لحسم الخلاف.

وهو ما قامت به الدّوائر المجتمعة بمقتضى هذا القرار الذي يشدّ الانتباه أوّلا لأنّه أسهب عليل، والإسهاب لم يكن من خصائص أسلوب محكمة التعقيب، كانت سمته سمة في إيجازه ودقّته وصرامته وإحكامه، فأصبح يميل إلى الإفاضة والتّطويل خمة، وزخرفة الأسلوب وتنميقة

² القرار الأوّل هو القرار عدد 10927 25 2001 والمساواة فيه على أساس الفصل 7 1 1959 عقيب، 2000-2001 299.

وعبارات غير مألوفة في تحرير الأحكام

أبت والمتغير

ما يهمننا بدرجة أولى في هذا القرار هو اهتمامه الكبير بحقوق الإنسان، بشكل يسمح بالقول أنه يعتبر مثالا على ترسخ الوعي بحقوق الإنسان وتجدره في الهيكل القضائي (1). كما اهتم هذا القرار بشكل خاصّ بالحقّ في الكرامة وكانت مقاربتة لهذا الحقّ مقارنة غير مألوف به عن معناه المعروف والمتداول ليكون أساسا لا يضار الطاعن بطعنه (2).

1- يؤكّد 25 2021 الوعي القضائي بمبادئ حقوق الإنسان هو وعي انفكّ يشنّد ويتعرّز³ هذه المبادئ العدليّ أصنافها، المدنية منها والجزائيّ درجاتها، من بدايتها إلى أعلاها. وفي ثمانينات القرن الماضي وخاصة نهايته أصبحنا نرى القضاة يستجدون يات، بشكل في قضايا حساسّة مثار اهتمام الرّية الدّ⁴ لحسم مسائل قانونيّة إشكاليّة قة بتأثير الدين على ية الرّ الميراث⁵ بقي صداها مدوّيا في فقه القضاء. واليوم أصبح حضور مبادئ حقوق الإنسان في عمل المحاكم حضورا مألوفاً. وهو ما يدعو للغبطة تجسيم هذا الـ

عقيب في 25 2021 فيه المحكمة الإنسان أصلا وآليات. فمن جهة أسس على مبدأ " صون الكرامة الإنسانيّة " أيضا الاستناد إلى مبدأ التقاضي على درجتين. آليات الـ إعمالها فتتمثل في تشديد مطلق على " علويّ " يات، الهيئات القضائيّة زاحم المتزامن لقواعد قانونية ... تغليب حماية الحقوق "، وتأكيد

³ نجد جرّدا لأهمّ : بين ضوابط الحقوق يات وموجباتها :
ولية للديمقراطية والانتخابات International IDEA 2021 29 وما بعدها، متاح على :

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/guide-of-the-judicial-judge-in-the-application-of-article-49-of-the-constitution-ar_0.pdf

<https://tanassob.org/document-original/39693/62a7003eb4554316690871>

وأيا : مقالات في فقه القضاء، يات،

41 2022
المحكمة الابتدائيّة بالقيروان 24 ديسمبر 1987
ة القانونيّة ونسيّ 1988 24
11 أبريل 1988
ة القانونيّة ونسيّ 1989 20
من فقه القضاء حول الحقوق الأساسيّة
من فقه القضاء حول الحقوق الأساسيّة ونسيّ 2002
المهداة إلى العميد محمد
صالح بن عيسى 18 2020

"
."

هـ لأمر عظيم في المنظومة القانونيّة ونسيّ عقيب بدوائرها
" تحقيق " علويّ " يات و"
تغليب " حمايتها. هي عبارات ثقيلة، مثقّ بالوعي العميق
حماية الحقوق والحريّات. صدور هذا الإعلان عن عقيب، في تشكيلتها
الكبرى المهيبة، برئاس رئيسها الأوّل وعضويّ رؤساء دوائرها وأقدم المستشارين بها،
استثنائيّ ظر في المسائل الكبرى الخطيرة، يكسي إعلان محكمة هالة
شعائريّ تجعل منه ديدنا للقضاة جميعهم.

عقيب، في حماسها الفيّ يات،
المبادئ والآليات التي استندت إليها صوص القانونيّ افذة في تاريخ إصدار
قرارها. " الكرامة الإنسانيّ " دون إسنادها إلى الحكم الدّ يضمنها،
وهو الفصل 23 27 2014 ينصّ على ما يلي : "
ات البشريّ "6. أكيد على دور القاضي في تحقيق علويّ
وتغليبها دون استحضار لا للفصل 49 هـ " الهيئات
القضائيّ بحماية الحقوق والحريّات من أيّ انتهاك "7 ولا لفصله 102 ذي ينصّ
يلي : " ة تضمن إقامة العدل، وعلويّ ستور، وسيادة القانون، وحماية
يات. "

عقيب بظلّ من هذه ستورية
إلى مصادرها، ولهذا تأثير صرامة تأسيس وإحكامه المنهجي سيكون له
تأثير ل إليه من جهة المعنى
الإنسانيّ .

2- عقيب لحسم سجل قانوني نشب بين قضاة الأصل
() () عقيب) حول مسألة دقيقة هي التالي : هل
يمكن لمحكمة الاستئناف المتعهّدة، هم دون الثّابة العمومية، بالدّ
وقع وصفها جنحة (أي جريمة يعاقب عليها القانون بالخطية أو 16 يوما إلى
(⁸) أن تعلن عدم اختصاصها إذا تبين لها أنّ هي في الحقيقة جريمة أشدّ
تخرج عن ولايتها جنائية) يعاقب عليه بالسّ (⁹)

25 جويلية 2022.

25

1959

1

⁶ مثيله في الفصل 5

25 جويلية 2022.

⁷ مثيله الفصل 55

ة الإجراءات الجزائيّ .

122

⁸

⁹

هذا
 " نسانية هي من المبادئ الد... لا يمكن النيل منها ...
 منها مصلحة المتهم الشرعية في أنه لا يضارّ بطعنه ". وهذا إعلان مركز، مكثف،
 منها أصوله، وقع تأسيسها على بعضها تباعا.
 ل هو المبدأ القائل بأنه لا يضارّ طاعن بطعنه، وهو مبدأ متأص
 يجد أساسه الصريح في الفصل 216 الإجراءات الجزائية القائل ما يلي
 : " هم أو المسؤول مدنياً فقط فليس للمحكمة أن تعك
 . " يطرق باب طعن طامحا في قضاء فضل له لا يمكن أن يرجع بنتيجة
 تي قدم بها، فإما أن يرجع فائزا أو خائبا، لكن لا يمكن أبدا أن يرجع نادما متحسدا
 دا ليتتي رضيت بما كنت فيه.
 اني هو مبدأ حماية هم رعدي، وهو مكرس في الفصل 199
 الإجراءات الجزائية القاضي بأنه " الأعمال والأحكام المنافية للد
 أو للقواعد الإجرائية الأساسية هم الشرعي. "
 الث فهو صون الكرامة الإنسانية، وأساسه الد الذي لم ترجع له محكمة
 عقيب مباشرة.
 عقيب من الأعلى نزولا، فصول الكرامة الإنسانية ي
 هم الشرعي هم الشرعي يقتضي عدم تعكير حالته إن لم
 يكن من طاعن بالاستئناف غيره وبالتحديد إذا غاب استئناف النيابة العمومية. وبتغيير
 نتيجة هي اعتبار أن مبدأ لا يضارّ الطاعن بطعنه يجد،
 في النهاية الكرامة الإنسانية. وهو ما من شأنه أن يمتعه
 بحماية دستورية. عقيب كل هذا
 الحكمي، فلا بأس أن يقع النظر في فعلة من محكمة غير مختصة بها إن كانت الغاية أسمى
 وهي حماية حق الدستورية. لهذا الد ي تبعات بالغة الأهمية.
 وجه أو يمثل الربط الضمني بين منع تعكير حالة المتهم المستأنف
 لمبادئ ذات القيمة الدستورية، وبالتحديد للحق في الكرامة. وهنا اضطلعت محكمة التعقيب
 بدور دستوري يؤكد دورها في قراءة أحكام الدستور وتأويلها هر على احترامها عند
 تطبيق القانون وتأويله من المحاكم. ذي اعتمدته محكمة التعقيب
 يخالف موقف المجلس الد لم يضيف على مبدأ عدم تعكير حالة المتهم
 قيمة دستوري اعتبره فقط مبدأ قانوني¹⁰.
 بحيث يجوز للمشروع وضع استثناءات لها بكل حرية.

¹⁰ Conseil constitutionnel, n° 2021-979, QPC, 11 mars 2022, Société Prologue,
<https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021979QPC.htm>, Consulté le 18 mai
 2025.

ذي انتهجته محكمة التعقيب لا يجوز للمشرّع، مبدئيًا،
لتعلّق الأمر بمسألة لها صلة وثيقة بحقّ دستوري وهو الحقّ في الكرامة.
ما هذا إلا موقف لا يلزم المشرّع في
دستوريّة وقرارتها غير ملزمة لباقي السّد . وهو ما يبرز
ستوريّ .

ومن وجه ثان، نرى أنّه
المجتمعة، أن لا يضارّ بطعنه. وهو معنى جديد مستحدث جدير بكلّ الاهتمام.
المفهوم القانوني المعهود هو الاحترام الواجب لذاته كإنسان،
تكريسه صوص القانونيّة مع نهاية الحرب العالميّة انية فعل على الأهوال الـ
حينها. ل ما بدأ به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
ديباجته هو أكيد على " لة في جميع أعضاء الأسرة البشريّة
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرّية والعدل والسّد ."

مباشرة في فصله الأول ما يلي : " يولد جميع
وكانت ألمانيا
دستورها 1949، منذ فصله الأوّ ه " يجوز المساس بكرامة
في قانونها الأساسي، وهو

تي لم يرد بدستورها لسنة 1958 تكريس صريح لحماية الكرامة الإنسانّيّة
ى مجلسها الدّ 27 جويلية 1994 استخراجها وكسائها قيمة
دستوريّة انطلاقا من الإعلان الوارد بديباجة دستور 1946 " ...
ات البشريّة وانتهاكها ". هذا المبدأ بمناسبة رقابة مشاريع
قوانين متعلّقة بالأخلاقيّة بية والإجهاض والعلاج الوجوبي وإيقاف العلاج في المراحل
الأخيرة للحياة والإجراءات الجزائيّة في جوانبها المتعلّقة بأخذ العيّات البيولوجيّة
البصمات الجينيّة¹¹.

تطبيقات تشريعيّة عديدة، منها
3 1992 لة العقليّة ه " يتمّ إيواء الأشخاص في المستشفى
بسبب اضطرابات عقليّة ... ظروف تضمن الكرامة البشريّة " . ياق

7 2001 هذا الطّ " يمارس في
حرمة الجسديّة " . 27 جويلية 2004

ق بحماية المعطيات الشخصيّة هذه المعطيات " لا يمكن أن تقع معالجتها إلا
... "

ويخلص من هذه التّطبيقات ات البشريّة تي من دونها يُهتك
الإنسان في صميم صفته وقيّمته كإنسان فهي تحيل مباشرة إلى احترام حرمة الجسديّة

¹¹ <https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-dignite-de-la-personne-humaine>,
Consulté le 2 mars 2025.

والمعنوية وحمايتها ^ا يحطّ منها وينتهكها ويذلّها. ولم نعهد ربطا بين الكرامة الإنسانية من جهة وبين سائر الحقوق والحريّات بشتّى أنواعها، الأصليّة والإجرائيّة .

ات البشريّة وبينهم رعيّ لا يضارّ طاعن بطعنه. بهذا عقيب بدوائرها المجتمعة قد ابتكرت معنى جديدا للكرامة الإنسانيّة هو معنى واسع بل وشديد الاتّ قابل لأن يحوي جميع الحقوق. والخشية أن يؤدّي هذا ي إلى الانزلاق في تميع معنى الكرامة الإنسانية بجعلها قابلة لتأسيس كلّ . وتجسيدا لذلك، دفعا بالتحليل إلى أقصاه، فقد درج القضاء على تكريسهم الشرعيّ فاع عن نفسه¹² يصبح الحقّ الكرامة الإنسانيّة وهذا هزل.

عقيب لتغليب مبدأ لا يضارّ الطاعن بطعنه قواعد تنظيم الاختصاص الحكمي. ولا نعتقد أنها كانت في هذه الدّ ستورية تشريعيّة صريحة تمنع القاضي من تعكير حالة الطاعن منعا لا استثناء له. ه الوعي بحقوق .

¹² عقيب 40007 29 أبريل 2016 منشور على موقع محكمة التّعقيب cassation.tn : "هم وتطبيقاته القضائيّة نفسه دفاعه نفسه ليس يكون فيما يدلي به تصريحات أية جهة وتحقية همّة لها وله يغيّر أقاله حقيقة المعطيات، فله يصرح يشاء همّة له، له حقيقة حقيّة يريد وله يحاول بأيّ طريقة له، الحقيقة يجزّ كذبه ومغالطته جريمة عليه وتغيير حقيقة " . محكمة التّعقيب، جزائي، عدد 90139 21 2020، المتهم " ه ...

عقيب cassation.tn